

1015571-13.2022.8.26.0005

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: GUILHERME FERFOGLIA GOMES DIAS

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional V - São Miguel Paulista

Vara: 1ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... via administrativa para comunicar o roubo, não se tratando de operações que pudessem ser detectadas como atípicas pelo requerido, não resta comprovada a falha na prestação do serviço.

Cabe destacar:

RESPONSABILIDADE CIVIL - Banco - Autor foi vítima de assalto e teve subtraído o seu cartão magnético - Comunicação do ocorrido ao Banco foi tardia - Falta de prova de alguma falha no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional V - São Miguel Paulista

1ª Vara Cível

Av. Afonso Lopes de Baião nº 1736, Sala 103, São Paulo - SP - cep 08040-000

1015571-13.2022.8.26.0005 - lauda

SENTENÇA

Justiça Gratuita

CONCLUSÃO

Em 28 de novembro de 2022, faço estes autos conclusos à MM.^a Juíza de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional V - São Miguel Paulista Dra. GUILHERME FERFOGLIA GOMES DIAS. Eu, Bruna Marcucci, _____, escrevente, subscrevo.

Vistos.

KASSIA SANTOS LIMA propôs ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c danos morais com pedido de antecipação parcial da tutela em face de NU FINANCEIRA S/A, alegando que no dia 03 de maio de 2022 teve seu celular roubado. Informa que lavrou o boletim de ocorrência 1037443/2022. Alega que no dia 13 de maio de 2022 foi surpreendida com transferências no valor de R\$ 499,99 e R\$ 499,98, além de empréstimos, os quais não solicitou, no total de R\$ 4.100,01. Sustenta que entrou em contato com a ré, que bloqueou a conta até o dia 24 de junho de 2022. Alega que foi orientada a elaborar um novo boletim de ocorrência juntando os extratos correspondentes às transações ilícitas (BOLETIM 2588/2022).

Pleiteia tutela antecipada a fim de que a ré suspenda os descontos mensais do empréstimo consignado e exclusão do nome da autora dos serviços de proteção ao crédito.

Requer a confirmação da tutela, a declaração de inexigibilidade dos empréstimos, a restituição em dobro dos valores transferidos indevidamente de sua conta, bem como a condenação da ré ao pagamento de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais. Deu-se à causa o valor de R\$ 36.099,95 (trinta e seis mil noventa e nove reais e noventa e cinco centavos). Foram trazidos documentos (fls. 14/95). Deferida gratuidade de justiça e deferida parcialmente a tutela antecipada a fim de suspender os descontos (fls. 110/112).

O réu foi citado (fls.126) e apresentou contestação (fls.162/179). No mérito aduz (I) que a autora informou o furto ao banco apenas dez dias após o fato, (II) negligência da autora, (III) a comunicação sobre o ocorrido s se deu 6 (seis) dias posteriores aos fatos, (IV) após o ocorrido, não houve digitação incorreta de senha, alteração de senha ou, ainda, tentativa de recuperação de senha, (V)

improcedência dos danos morais, (VI) valores já foram estornados para a autora e os empréstimos foram cancelados. Insurgiu-se contra as alegações iniciais e pugnou pela improcedência dos pedidos. Foram apresentados documentos (fls. 180/192). Réplica (fls. 196/202).

Instados a manifestarem interesse na produção de novas provas (fls.208), tanto a parte autora (fls. 211/213) e a parte ré (fls.214) quanto manifestaram desinteresse.

É o relatório.

Mérito

Como regra, a responsabilidade civil pressupõe a comprovação da conduta do agente, da culpa, do dano e do nexo de causalidade entre a conduta culposa e o resultado danoso.

Por outro lado, nas hipóteses de relação de consumo, desnecessária a comprovação da culpa do agente, pois a responsabilidade civil do fornecedor é objetiva. Ao consumidor basta comprovar o dano e sua relação com o defeito do produto/serviço, o que não impede o fornecedor de comprovar a caracterização das excludentes de responsabilidade, previstas no artigo 14, parágrafo 3º, do Código de Defesa do Consumidor (inexistência de defeito no serviço prestado e culpa exclusiva da vítima ou de terceiro).

Trata-se de ação de inexigibilidade de débito, na qual a autora pleiteia o cancelamento de contratos de empréstimos consignados e restituição de valores descontados.

Alega a autora que, após a subtração de seu aparelho celular, foram realizadas empréstimos em sua conta no dia 03/05/2022, nos valores de R\$ 2.000,00; R\$ 1.000,01 e 1.100,00, totalizando R\$ 4.100,01, além de duas transferências bancárias nos valores de R\$ 499,99 e R\$ 499,98.

Contudo, é certo que a própria autora afirmou ter comunicado a ocorrência das transações indevidas em 13/05/2022, dez dias após a subtração do celular, sendo que não adotou qualquer medida, na data da subtração, para bloqueio da conta.

O requerido não pode ser responsabilizado pela falha da própria autora, na guarda de sua senha e de seu Token, e no uso do aplicativo, instalado no seu celular, tampouco pela conduta dolosa de terceiro, que, em tese, subtraiu o celular e realizou operações indevidas, por meio de aplicativo, com uso da senha da autora. De outro lado, não há demonstração que as transações impugnadas estejam fora do padrão utilizado pela autora, não havendo motivo para que o requerido reportasse como suspeitas as transações.

De se destacar ainda que a autora comunicou à Autoridade Policial a subtração do aparelho celular apenas em 09/05/2022 (fls.22/23).

Desse modo, havendo a demora para contatar o requerido pela via administrativa para comunicar o roubo, não se tratando de operações que pudessem ser detectadas como atípicas pelo requerido, não resta comprovada a falha na prestação do serviço.

Cabe destacar:

RESPONSABILIDADE CIVIL – Banco – Autor foi vítima de assalto e teve subtraído o seu cartão magnético – Comunicação do ocorrido ao Banco foi tardia – Falta de prova de alguma falha no serviço prestado pelo Banco réu – A circunstância de o autor ser idoso não transfere a responsabilidade ao Banco por eventuais prejuízos – Alegação genérica de falha na prestação de serviço – Descabimento – Ação indenizatória improcedente – Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Honorários recursais – Cabimento – Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC – Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1007164-46.2021.8.26.0007; Relator (a): Álvaro Torres Júnior ; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/05/2022; Data de Registro: 02/05/2022)

Portanto, ausente a falha na prestação do serviço e demonstrada a validade da contratação do empréstimo.

No mais, uma vez afastada a falha na prestação do serviço, incabível também a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, pois inexistente relação de causalidade entre a conduta do requerido e as eventuais perdas sofridas pelos

autores.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, por conseguinte revogo a antecipação de tutela concedida na decisão de fls.110/112.

Em razão sucumbência, a autora arca com as custas e despesas processuais, e com os honorários advocatícios dos patronos do requerido, que – com fulcro no artigo 85, § 8º-A, do Código de Processo Civil – fixo em R\$ 5.203,07 ("4.1 – Procedimento ordinário: proposição ou defesa"), com correção monetária desde hoje e juros moratórios de 1% ao mês, desde o trânsito em julgado, observado o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Verificando a inexistência de pendências processuais, com o trânsito em julgado, extinta a fase de conhecimento, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intime-se.

São Paulo, 28 de novembro de 2022.

GUILHERME FERFOGLIA GOMES DIAS

Juiz de Direito

D A T A

Em _____ recebi estes autos em Cartório com a r. sentença supra. Eu
_____ Escrevente, Subscrevi.